

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7547/2537

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
พลตำรวจ แสง ทิพย์ บุญ จิต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 282

ป.พ.พ. มาตรา 214, มาตรา 680, มาตรา 691, มาตรา 733

คำฟ้องโจทก์ระบุว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อย่าง
ลูกหนี้ร่วม โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้นำทรัพย์สินไปจำนอง ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 3
ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ดังนี้คำฟ้องและคำพิพากษาที่เกี่ยวกับจำเลยที่
3 เป็นเพียงคำฟ้องและคำพิพากษาในมูลหนี้สามัญมิได้เกี่ยวกับการบังคับจำนอง เมื่อ
โจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ได้
ครบถ้วน โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้สามัญของจำเลยที่ 3 ก็ชอบจะบังคับเอาชำระหนี้ตาม
คำพิพากษาโดยยึดที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 3 ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 4
และที่ 5 ได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและไม่มี
บทบัญญัติใดที่บัญญัติให้สิทธิของโจทก์ที่จะบังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 3 ในฐานะลูก
หนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ตามคำพิพากษาระงับสืบลง จำเลยที่ 3 ไม่มีสิทธิ
ขอให้ศาลเพิกถอนการยึดที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 3

สืบเนื่องมาจากคดีทั้งสามสำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน และพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ชำระหนี้แก่โจทก์ 19,395 บาท 52,287.86 บาท และ 46,669.50 บาท ตามลำดับพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 13,000 บาท 38,250 บาท และ 34,140 บาท ตามลำดับ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 และให้จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 9034, 7687 และ 7686 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้หรือจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ไม่ไถ่ถอนจำนองก็ให้ยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามสัญญาจำนองแต่ละฉบับต่อไปคำขออื่นให้ยกเสีย คดีถึงที่สุด แต่จำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินจำนองคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 9034, 7687 และ 7686 ของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนจึงยึดที่ดินรวม 5 แปลงของจำเลยที่ 3 ต่อไปอีก

จำเลยที่ 3 ยื่นคำแถลงว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 9043 (ที่ถูกคือ 9034), 7687 และ 7686 ซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาแล้วการบังคับคดีจึงเสร็จสมบูรณ์เพราะคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำขอส่วนนี้ของโจทก์ทุกสำนวน โจทก์จึงบังคับชำระหนี้เอาจากจำเลยเกินกว่าทรัพย์สินจำนองไม่ได้ หนี้ยังขาดอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอีก ดังนั้นการที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 7479, 7480, 7481, 7482 และ 7485 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 อีกจึงเป็นการกระทำนอกเหนือคำพิพากษาของศาล ขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ทั้งหมดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้กับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ตามยอดเงินที่ศาลกำหนด จำเลยที่ 3 จึงอยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าว ตามยอดเงินที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 จะต้องชำระหนี้แก่โจทก์จนกว่าจะครบถ้วน เมื่อโจทก์แถลงว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษารับถ้วนโจทก์จึงมีสิทธิบังคับคดีต่อไป ให้ยกคำแถลงคัดค้านของจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอระงับการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 7479, 7480, 7481, 7482 และ 7485 พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้ก่อนจนกว่าคดีร้องคัดค้านของจำเลยที่ 3 จะถึงที่สุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีไม่มีเหตุที่จะงดการขายทอดตลาดให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ทั้งสองคำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องโจทก์ทั้งสามสำนวนระบุว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อย่างลูกหนี้ร่วม โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 นำทรัพย์สินไปจำนองและศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 เห็นว่า คำฟ้องและคำพิพากษาที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 เป็นเพียงคำฟ้องและคำพิพากษาในมูลหนี้สามัญมิได้เกี่ยวกับการบังคับจำนอง เมื่อโจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ได้ครบถ้วน โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้สามัญของจำเลยที่ 3 ก็ชอบจะบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาที่ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 โดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด

ที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 3 ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นอกจากนี้หาได้มีบทบัญญัติกฎหมายใดที่บัญญัติให้สิทธิของโจทก์จะบังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 3 ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ตามคำพิพากษาระงับสิ้นลง โจทก์จึงมีสิทธินำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 3 ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้ จำเลยที่ 3 จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนการยึดที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 3 ของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยที่ 3 อ้างมานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วก็ไม่มีเหตุที่จะขอให้การขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 3 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้โดยชอบดั่งที่จำเลยที่ 3 ฎีกา

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>